

Análise do Edital — Consolidado dos Agentes

Concorrência Presencial n.º 001/2026 — Salto de Pirapora/SP

Concessão administrativa (PPP) de manejo de resíduos sólidos urbanos

Perspectiva: proponente / concessionária / impugnante · Foro de controle: TCE-SP

Pipeline de análise — Agentes 01 a 08 · Gerado em 02/06/2026

Documento de uso interno. As citações jurisprudenciais e doutrinárias devem ser conferidas em fonte oficial antes de uso em peça formal, conforme as cautelas registradas no corpo da análise.

Sumário

1. [Agente 01 — Base Factual](#)
2. [Agente 02 — Varredura por Catálogo](#)
3. [Agente 03 — Contradições Cross-Documento](#)
4. [Agente 04 — Crivo e Ranqueamento](#)
5. [Agente 05 — Red-Team de Completude](#)
6. [Agente 06 — Consolidação por Ação](#)
7. [Agente 07 — Explicador do Edital](#)
8. [Agente 08 — Crítico do Edital](#)

Agente 01 — Base Factual

Extração estruturada dos documentos: **Edital de Concorrência Presencial n.º 001/2026** (Salto de Pirapora/SP), **Anexo VIII – Minuta do Contrato** e **ETP / Termo de Referência (Anexo IV)**. Transcrições literais. Sem análise.

0. Modalidade, remuneração e foro (registro prioritário)

Campo	Conteúdo	Fonte
Modalidade	"contratação de parceria público-privada, na modalidade de concessão administrativa , para a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos no Município de Salto de Pirapora"	Edital, Preâmbulo, item 1
Base legal fixada	Art. 175 CF; Lei n.º 11.079/2004; Lei n.º 8.987/1995; Lei n.º 11.445/2007; Lei n.º 12.305/2010; Lei n.º 14.026/2020; Lei n.º 14.133/2021; LC 101/2000	Edital, Preâmbulo e Seção III, item 8
Modelo de remuneração	Só contraprestação pública (administrativa pura): "A remuneração da Concessionária ocorrerá exclusivamente por meio de contraprestação pecuniária paga pelo Poder Concedente, não havendo cobrança de tarifa ou qualquer tipo de pagamento direto pelos usuários"	ETP/TR, item 4 (linha 11238)
Fonte de custeio público	"o Município instituiu, por meio de legislação municipal específica, a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – TMRSU , (...) sem caráter exclusivo"	Contrato, Cláusula 22.1
Critério de julgamento	" menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO (...) combinado com a melhor técnica, nos termos do artigo 12, inciso II, alínea 'b', da Lei federal n.º 11.079/2004" (oferta de Fator K , valor máximo 1,0000, aplicado linearmente)	Edital, item 10; Anexo II
UF / Município	Salto de Pirapora, Estado de São Paulo (CNPJ 46.634.093/0001-07)	Edital, Preâmbulo
Foro de jurisprudência estadual	TCE-SP (Salto de Pirapora não integra TCM — o TCM-SP só alcança a Capital)	(registro para agentes 02 e 04)
Entidade Reguladora	ARSESP — "Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo"	Edital, Definições; Contrato, Cláusula 33

Consequência para o agente 02: aplicam-se os itens *sem marcação* e os (*patrocinada/administrativa*). Itens (*comum/patrocinada*) — que dependem de tarifa de usuário (C2, D3, D4) — recebem **N-A por modalidade**.

1. Cláusulas materiais por tema

Tema	Documento	Cláusula/ item	Transcrição literal
Objeto	Edital	item 11	"Coleta, transbordo, transporte, triagem, tratamento e destinação final (...); Coleta seletiva (...); PEVs; papuleiras; ecoponto; Programa de educação ambiental; Gestão e operação de aterro sanitário ; Implantação, Operação e Manutenção de Central de Tratamento de Resíduos (CTR) "
Prazo	Edital / Contrato	item 221 / Cl. 7	"O CONTRATO terá vigência de 30 (trinta) anos contados a partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, podendo ser prorrogado" (ETP: "prorrogáveis por mais 5 anos")
Remuneração	Contrato	Cl. 22.1 / 23.1	"A remuneração da CONCESSIONÁRIA advirá da receita decorrente do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO pelo PODER CONCEDENTE (...). A partir da emissão da ORDEM DE SERVIÇO, a CONCESSIONÁRIA fará jus ao recebimento mensal da CONTRAPRESTAÇÃO"
Contraprestação × desempenho	Contrato	Cl. 23.2	"deverá ser aplicado aos valores constantes da tabela acima eventual redução decorrente do não atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO (...), nos termos previstos no Anexo V do EDITAL e na Cláusula 17"

Tema	Documento	Cláusula/ item	Transcrição literal
Garantia de pagamento (PPP)	Contrato	Cl. 24	"O PODER CONCEDENTE, de forma irrevogável e irretroatável, se obriga a constituir e manter a GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA PPP , devendo (i) vincular as RECEITAS (...) Contrato de Vinculação de Receitas; (ii) constituir e manter a CONTA VINCULADA e a CONTA GARANTIA ; (iii) manter o SALDO MÍNIMO " — Saldo Mínimo = 3 (três) vezes o valor médio das contraprestações dos 3 meses (Cl. 24.3)
Custo da garantia	Contrato	Cl. 24.11	"Todos os custos decorrentes da estruturação da GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DA PPP ficarão sob a responsabilidade única e exclusiva da CONCESSIONÁRIA "
Reajuste	Contrato	Cl. 25.1	"reajustados a cada 12 (doze) meses (...): CONTRAPRESTAÇÃO REAJUSTADA = ((I1 x 48%) + (I2 x 42%) + (I3 X 10%) + 1) x FA" — I1 = dissídio mão-de-obra; I2 = IPCA; I3 = óleo diesel S10 (ANP); FA = Fator de Avaliação dos Indicadores; PA = preço atual
Reajuste — marco inicial	Contrato	Cl. 25.2	"O primeiro reajuste será realizado 12 (doze) meses após a assinatura deste CONTRATO " (contraprestação, porém, só flui a partir da ORDEM DE SERVIÇO)
Receitas extraordinárias	Contrato	Cl. 26.1 / 26.10 / 26.11	"A CONCESSIONÁRIA (...) poderá explorar fontes alternativas (...) RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS (...) desde que previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE. " — "A CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável pelas projeções (...) não sendo cabível qualquer tipo de recomposição do equilíbrio (...) em razão da frustração". — "as RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS são consideradas aleatórias , de modo que a CONCESSIONÁRIA não fará jus ao reequilíbrio , tampouco a quaisquer indenizações pelos investimentos realizados"
Compartilhamento de receita extraordinária	Contrato	Cl. 26.8	"Será compartilhado com o PODER CONCEDENTE 2% (dois por cento) da receita líquida das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, em prol da redução da CONTRAPRESTAÇÃO"
Equilíbrio econ.-financeiro	Contrato	Cl. 27.3	"Considera-se caracterizado o desequilíbrio (...) quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos financeiros (...) de evento cujo risco não lhe tenha sido alocado nos termos da matriz de riscos constante do Anexo IX"
Revisão extraordinária — base	Contrato	Cl. 28.2	"A apuração do desequilíbrio (...) far-se-á com base na Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto fixada no PLANO DE NEGÓCIOS apresentado na PROPOSTA COMERCIAL"
Compartilhamento de ganhos (refinanciamento)	Contrato	Cl. 36	"Caso tais operações [reestruturação de financiamentos] resultem em ganhos econômicos relevantes (...) deverá ser avaliada a eventual necessidade de compartilhamento (...) observará (...) o art. 5º da Lei Federal n.º 11.079/2004" — exclui do compartilhamento "ganhos (...) da melhoria de sua capacidade de crédito, estrutura societária ou financeira" (Cl. 36.4.b)
Indenização no advento do termo	Contrato	Cl. 42.2	"Na hipótese de extinção do CONTRATO por advento do prazo de vigência, não caberá indenização à CONCESSIONÁRIA , salvo se o PODER CONCEDENTE solicitar ou autorizar novos investimentos não abarcados em processos de revisão"
Reversão de bens (premissa do TR)	ETP/TR	item 4 (linha 11286)	"Reversão de todos os bens da Concessão ao Poder Concedente no final do Contrato, devendo o Poder Concedente reembolsar a Concessionária os valores não depreciados e assumir (...) total responsabilidade pela operação"
Bens reversíveis	Edital / Contrato	Definições / Cl. 13 / 48	"BENS REVERSÍVEIS: são todos os bens necessários e vinculados (...) os quais reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após o término"
Aterro — vida útil residual na reversão	Anexo XI (Termo de Recebimento)	Cl. oitava	"o ATERRO SANITÁRIO (...) será revertido ao PODER CONCEDENTE, devendo possuir pelo menos 5 (cinco) anos de vida útil contados da data do advento do termo contratual"
Risco / matriz	Edital	Anexo IX	(transcrição integral na seção 5)
Regulador / taxa de regulação	Contrato / Edital	Cl. 33 / item 234	"A CONCESSIONÁRIA deverá pagar à ENTIDADE REGULADORA o montante correspondente a 0,5% (meio por cento) do faturamento anual "
Penalidades	Contrato	Cl. 37 / 38	Sanções: advertência e multa, aplicáveis "isolada ou cumulativamente"; infrações classificadas em 3 grupos (leve/...); critérios de proporcionalidade (natureza, gravidade, dano, reincidência) — Cl. 37.7/37.9

Tema	Documento	Cláusula/ item	Transcrição literal
Inadimplência do Poder Concedente	Contrato	Cl. 23.5 / 23.6	Atraso por culpa do Concedente: atualização IPCA + multa de 2% + juros; "O inadimplemento (...) por prazo superior a 90 (noventa) dias conferirá à CONCESSIONÁRIA a faculdade de suspender os investimentos (...) sem prejuízo da rescisão"
SPE	Editais	Definições	"CONCESSIONÁRIA: é a sociedade de propósito específico constituída pela LICITANTE VENCEDORA"
Visita técnica	Editais	item 106.h	"Atestado de Visita Técnica ou declaração de não realização da visita técnica" (facultativa)
Fiscalização / penalidade (divergência)	Anexo V	item 1.1.3	"à Secretaria de Serviços Públicos e Obras do Município (...) será delegada a realização das atividades necessárias à fiscalização da concessão, bem como a aplicação de penalidades " (cf. Cl. 37, que atribui as penalidades à ENTIDADE REGULADORA)

2. Números do edital

Grandeza	Valor	Documento + cláusula
Valor estimado do CONTRATO	R\$ 558.596.000,00 (somatório das contraprestações projetadas; data-base fev/2026)	Editais, item 13
Somatório máximo de CONTRAPRESTAÇÕES admitido	R\$ 566.135.178,00	Anexo II (linha 6679)
Investimentos estimados (CAPEX, todo o prazo)	R\$ 93.143.449,00	Editais, item 14
Garantia de Proposta	R\$ 5.585.960,00 = 1% do valor estimado (item 13)	Editais, item 72
Garantia de Execução	R\$ 28.306.758,90 = 5% do valor estimado (item 13); com redução gradativa	Editais, itens 208 e 217
Capital social mínimo	R\$ 56.613.517,80 — declarado "correspondente a 10% do valor estimado do CONTRATO previsto no item 13" (porém 10% de R\$ 558.596.000 = R\$ 55.859.600,00; R\$ 56.613.517,80 = 10% de R\$ 566.135.178,00)	Editais, item 119.d
Índices financeiros	ILG ≥ 1,5; ILC ≥ 1,5; IE ≤ 0,5; ISG ≥ 1,5	Editais, item 118.f
Acréscimo p/ consórcio	índices e capital social +30% (salvo consórcio só de ME/EPP)	Editais, item 121
Atestado técnico-operacional	coleta/transporte RSD ≥ 5.000 t/ano ; operação de aterro ≥ 5.000 t/ano (com coleta de chorume)	Editais, item 106.b
População / área	45.262 hab. (IBGE 2025); 280,5 km²; 100% atendida	TR, linhas 8154-8407
Aterro — recepção diária	até 26,79 t/dia	TR, linha 9047
Aterro — vida útil projetada	30,79 anos (369 meses) — considerando apenas resíduos do município	TR, tabela linhas 9144-9186
Prazo de impugnação	até 3 (três) dias úteis antes da entrega dos envelopes; resposta em 3 dias úteis	Editais, item 25
Cooperativa de catadores	CORESP — 7 trabalhadores; renda média ~R\$ 800/mês	TR, linhas 8443-8502
Taxa de regulação	0,5% do faturamento anual	Editais, item 234
Saldo mínimo da Conta Garantia	3× a média das 3 últimas contraprestações	Contrato, Cl. 24.3/24.4
Tributos (premissa)	ISS 2%; PIS 1,65%; COFINS 7,60%; ICMS conf. legislação	ETP/TR, item 4
Aporte público	"Nenhum aporte de recursos pelo Poder Concedente"	ETP/TR, item 4 (linha 11282)

3. Termos definidos (com uso divergente notado)

Termo	Definição literal	Uso divergente notado
CONTRAPRESTAÇÃO	"remuneração mensal a ser paga pelo PODER CONCEDENTE (...) com base nos valores constantes da PROPOSTA COMERCIAL"	—
ENTIDADE REGULADORA	"Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP)"	Anexo V atribui fiscalização e aplicação de penalidades à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Obras (≠ Cl. 37, que as atribui à Entidade Reguladora)
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	"receitas alternativas, complementares, acessórias (...) art. 11 da Lei n.º 8.987/95 (...) incluídas as decorrentes da disposição (...) de resíduos sólidos recebidos de outros Municípios e de geradores privados "	Edital, item 227: "deverá contribuir para a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO "; Contrato, Cl. 26.11: "aleatórias", sem reequilíbrio
PLANO DE NEGÓCIOS	"documento integrante da PROPOSTA COMERCIAL que contempla o plano econômico-financeiro" (elaborado pela licitante)	TIR do PN é a base da revisão extraordinária (Cl. 28.2)
RECEITA REQUERIDA TOTAL	"receita suficiente para ressarcir (...) custos eficientes (...) investimentos prudentes (...) e remunerar de forma adequada o capital investido"	Termo definido, sem mecanismo tarifário correspondente (modalidade administrativa)

4. Referências cruzadas e campos em aberto

Tipo	Documento + localização	Para onde aponta / rótulo
Campo [•]	Contrato, Cl. 23.1 (tabela)	Todas as 30 linhas da tabela de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL (anos 1–30) em branco [•] — preenchidas pela Proposta Comercial vencedora
Campo [•]	Anexo XI (Termo de Recebimento do Aterro)	CNPJ, datas, n.º do edital, n.º do contrato, qualificação da Concessionária e da Entidade Reguladora — todos [•]
Remissão	Contrato, Cl. 42.3/42.8	Remete a "subcláusula 39.2", "38.3", "39.1.1" (numeração de remissão inconsistente após a extração; conferir no original)
Remissão	Contrato, Cl. 28.12 / 29.9	Mecanismo de solução de controvérsias citado ora como "Cláusula 48", ora como "Cláusula 49"
Anexo do contrato	Contrato, Cl. 3	"Anexo E – Contrato de Vinculação de Receitas" (instrumentaliza a garantia de adimplemento)

5. Matriz de Riscos (Anexo IX) — transcrição integral

#	Risco	Alocação
1	Erros/omissões nos projetos básico e executivo do Aterro e da CTR elaborados pela Concessionária	PRIVADO
2	Mudanças nos projetos a pedido do Poder Concedente que acarretem aumento de custos	PÚBLICO
3	Falhas na execução das obras por fatos imputáveis à Concessionária	PRIVADO
4	Atraso na emissão da Ordem de Serviço, exceto se imputável à Concessionária	PÚBLICO
5	Atraso na extinção dos contratos atuais e consequente adiamento da OS	PÚBLICO
6	Atraso na entrega de Bens Reversíveis pelo Poder Concedente	PÚBLICO
7	Atraso nas providências do Poder Concedente (desapropriações, servidões, ocupação temporária)	PÚBLICO
8	Atraso na obtenção de licenças de responsabilidade da Concessionária, por fatos a ela imputáveis	PRIVADO
9	Promoção de inovações tecnológicas e automação	PRIVADO
10	Prejuízos por paralisação imputável à Concessionária	PRIVADO
11	Prejuízos por paralisação do Aterro ou intercorrências no local de destinação final	PRIVADO
12	Danos a imóveis vizinhos causados pela Concessionária	PRIVADO

#	Risco	Alocação
13	Roubos/furtos/avarias nos Bens Reversíveis (exceto Galpão de Triagem da Cooperativa) ou bens próprios	PRIVADO
14	Responsabilidade civil/administrativa/criminal/ambiental por danos da execução do objeto	PRIVADO
15	Passivos/prejuízos por atos ocorridos antes da assunção dos serviços	PÚBLICO
16	Descumprimento pelo Poder Concedente de obrigações, inclusive inadimplemento da CONTRAPRESTAÇÃO	PÚBLICO
17	Vícios ocultos nos Bens Reversíveis não apontados no Edital/Termo de Vistoria	PÚBLICO
18	Circunstâncias geológicas	PÚBLICO
19	Descobertas arqueológicas	PÚBLICO
20	Interdição por emergências/desastres naturais/saúde pública, por causas não imputáveis à Concessionária	PÚBLICO
21	Variação de até 5% (para mais ou menos) da demanda projetada de RSU/ano vs. estimativa do TR	PRIVADO
22	Não obtenção do retorno econômico previsto pelo privado	PRIVADO
23	Variação dos custos de insumos operacionais, manutenção, compra, investimentos	PRIVADO
24	Variação dos custos e da produtividade da mão de obra	PRIVADO
25	Custos por invasões de imóveis disponibilizados livres pelo Poder Concedente	PRIVADO
26	Obtenção de financiamentos pela Concessionária	PRIVADO
27	Aumento do custo de empréstimos/financiamentos da Concessionária	PRIVADO
28	Aumento de custos de financiamento decorrente de atos do Poder Concedente	PÚBLICO
29	Prejuízos por gestão ineficiente do objeto	PRIVADO
30	Criação/alteração/extinção de tributos (exceto IR) após a proposta comercial	PÚBLICO
31	Variação na taxa de câmbio	PRIVADO
32	Embargo/novos custos/alteração de projetos por inobservância da legislação ambiental	PRIVADO
33	Não observância das diretrizes ambientais por ato imputável à Concessionária	PRIVADO
34	Demora dos órgãos públicos em conceder licenças ambientais , desde que cumpridas as exigências	PÚBLICO
35	Responsabilidade sobre passivos ambientais anteriores à assunção dos serviços	PÚBLICO
36	Alteração legislativa de caráter específico com impacto direto sobre receitas/custos/investimentos	PÚBLICO
37	Alteração/edição de NORMAS DE REGULAÇÃO de caráter específico com impacto direto	PÚBLICO
38	Modificação unilateral do Contrato pelo Poder Concedente	PÚBLICO
39	Criação/alteração/extinção de tributos com repercussão comprovada no contrato	PÚBLICO
40	Fato do príncipe, fato da Administração, caso fortuito/força maior não seguráveis no mercado	PÚBLICO
41	Greve e dissídio coletivo de empregados/fornecedores/subcontratados da Concessionária	PRIVADO
42	Manifestações sociais/públicas que afetem a execução, se não cobertas por seguro	PÚBLICO
43	Decisão administrativa/judicial/arbitral que impeça o recebimento ou reajuste da contraprestação (salvo culpa da Concessionária)	PÚBLICO

Agente 02 — Varredura por Catálogo

Modalidade = **concessão administrativa** (Lei n.º 11.079/2004). Itens (*comum/patrocinada*) → **N-A por modalidade**. Itens (*patrocinada/administrativa*) e sem marcação → aplicáveis. Veredito obrigatório por item. Foro estadual = **TCE-SP**.

A. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO

#	Veredito	Doc + cláusula	Prova	Âncora	Contra-argumento da Administração
A1 	AUSENTE	Edital, item 25	"impugnar (...) em até 3 (três) dias úteis antes da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES"	art. 164 da Lei n.º 14.133/2021 (dispositivo expresse) — prazo coincide com o legal	—
A2	AUSENTE	Edital, item 10	"menor valor da CONTRAPRESTAÇÃO combinado com a melhor técnica, nos termos do art. 12, II, 'b', da Lei n.º 11.079/2004"	art. 12, II, da Lei n.º 11.079/2004 — critério compatível com PPP	—
A3 	AUSENTE	Edital, Subseções II–V	Rol de habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômica dentro dos arts. 62–70 da Lei n.º 14.133/2021	arts. 62–70 da Lei n.º 14.133/2021	—
A4	AUSENTE	Edital, item 106.h	"Atestado de Visita Técnica ou declaração de não realização da visita técnica" — facultativa, com declaração substitutiva	art. 63, §3.º, da Lei n.º 14.133/2021	—
A5	AUSENTE	Edital, Subseção II (Consórcio)	Consórcio admitido (itens 108–114, 121)	art. 15 da Lei n.º 14.133/2021	—
A6 (<i>patroc./adm.</i>)	AUSENTE	Edital, itens 13/14, 221	Valor R\$ 558,6 mi (> R\$ 10 mi); prazo 30 anos (≥ 5); objeto múltiplo (serviço + obra + operação)	art. 2.º, §4.º, da Lei n.º 11.079/2004	—
A7 (<i>patroc./adm.</i>)	AUSENTE	Edital, item 221; ETP item 4	"vigência de 30 (trinta) anos (...) prorrogáveis por mais 5" → 5–35 anos	art. 5.º, I, da Lei n.º 11.079/2004	—

B. COMPETITIVIDADE / HABILITAÇÃO

#	Veredito	Doc + cláusula	Prova	Âncora	Contra-argumento da Administração
B1 	AUSENTE	Edital, item 106.b	Atestado exige experiência específica em RSU (coleta/transporte ≥ 5.000 t/ano; operação de aterro ≥ 5.000 t/ano). Volume do projeto ≈ 9.778 t/ano (26,79 t/dia), logo o piso de 5.000 t/ano não supera o necessário	art. 67 da Lei n.º 14.133/2021; Súmula 263/TCU	Quantitativos abaixo da escala do projeto, sem direcionamento
B2 	AUSENTE	Edital, item 106.b/d	Edital qualifica os serviços como "parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto"	art. 67, §1.º, da Lei n.º 14.133/2021; Súmula 263/TCU	Parcelas de relevância identificadas
B3 	PRESENTE	Edital, item 119.d	"capital social de, no mínimo, R\$ 56.613.517,80 (...) correspondente a 10% do valor estimado do CONTRATO previsto no item 13" — porém 10% de R\$ 558.596.000 = R\$ 55.859.600 ; o valor exigido = 10% do teto do Anexo II (R\$ 566.135.178), e excede o teto legal	art. 69, §4.º, da Lei n.º 14.133/2021; Súmula 275/TCU; TCE-SP Súmula 43 (base = investimentos na concessão)	"É exatamente 10%"; capital integralizável admitido (TCE-SP Súmula 48)
B4	AUSENTE	Edital, itens 108, 114	"admitido(s) atestado(s) emitidos em nome de controlada, controladora ou sob controle "	art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n.º 14.133/2021; Acórdão 2444/2012-TCU-Plenário	Acervo de grupo aceito

#	Veredito	Doc + cláusula	Prova	Âncora	Contra-argumento da Administração
			comum "; "admitido o somatório de atestados "		
B5	AUSENTE	Edital, itens 72, 208	Garantia de proposta = 1% (R\$ 5.585.960); garantia de execução = 5% (R\$ 28.306.758,90)	art. 58, §1.º (1%) e arts. 96–102 da Lei n.º 14.133/2021	Dentro dos tetos legais
B6	AUSENTE	Edital/ Contrato	Não há vedação geral à subcontratação de parcela especializada	art. 122 da Lei n.º 14.133/2021	—
B7	PRESENTE (menor)	Edital, item 114	"todas as empresas consorciadas deverão apresentar atestado para todos os itens , sendo admitido o somatório de atestados para fins de atendimento dos quantitativos" — exigência ambígua que pode obstar a lógica do consórcio	art. 5.º da Lei n.º 14.133/2021 (competitividade); art. 67, §10	"A parte final admite somatório; cada consorciada precisa demonstrar aptidão"
B8 (patroc./ adm.)	AUSENTE	Edital, Definições; Cl. 9	"CONCESSIONÁRIA: é a sociedade de propósito específico constituída pela LICITANTE VENCEDORA"	art. 9.º da Lei n.º 11.079/2004	SPE exigida

C. MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA

#	Veredito	Doc + cláusula	Prova	Âncora	Contra-argumento da Administração
C1 🚩	PRESENTE	Edital item 227; Contrato Cl. 26.10/26.11	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS "deverá contribuir para a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO " mas são " aleatórias ", sem reequilíbrio nem indenização; exploração depende de aprovação prévia	art. 11 da Lei n.º 8.987/1995	"São acessórias e aleatórias por natureza; não compõem a equação"
C2 (comum/ patroc.)	N-A por modalidade	—	Sem tarifa de usuário (administrativa)	—	—
C3 🚩	PRESENTE	Contrato Cl. 42.2 × ETP item 4 × Anexo XI Cl. 8ª × TR vida útil	Contrato: "por advento do prazo (...) não caberá indenização "; TR: "Poder Concedente reembolsar (...) valores não depreciados"; Aterro deve reverter com " 5 anos de vida útil " embora a vida projetada (30,79 anos) só cubra a concessão (30 anos)	art. 35, §§ 1.º–4.º, e art. 36 da Lei n.º 8.987/1995	"A modelagem amortiza tudo no prazo; expansão é receita/risco do privado"
C4	AUSENTE	Contrato Cl. 25	Reajuste anual com fórmula paramétrica autônoma (I1/I2/I3), data-base e índice substitutivo definidos	art. 5.º, §1.º, da Lei n.º 11.079/2004; art. 9.º, §2.º, da Lei n.º 8.987/1995	Cláusula completa
C5	PRESENTE (precificar)	Contrato Cl. 23.1; ETP cronograma	Contraprestação só a partir da ORDEM DE SERVIÇO; CAPEX e mobilização ocorrem no PERÍODO DE TRANSIÇÃO sem receita correspondente	equação econ.-financeira; art. 9.º/10 da Lei n.º 8.987/1995	"Custo de transição embutível na proposta"
C6	N-A (hipótese)	—	TIR não fixada no edital; é definida pela licitante no PN (Cl. 28.2)	sem âncora normativa — premissa a confrontar	—
C7 🚩 (patroc./ adm.)	AUSENTE	Contrato Cl. 23.1/23.2	Contraprestação só a partir da OS (após disponibilização) e com reductor por desempenho	art. 6.º, §1.º, e art. 7.º da Lei n.º 11.079/2004	Conforme à lei
C8 (patroc./ adm.)	N-A	ETP item 4	" Nenhum aporte de recursos pelo Poder Concedente " — não há aporte	art. 6.º, §2.º, da Lei n.º 11.079/2004	Sem aporte

#	Veredito	Doc + cláusula	Prova	Âncora	Contra-argumento da Administração
C9 (patroc./adm.)	AUSENTE	Contrato Cl. 36	Há cláusula de compartilhamento de ganhos de reestruturação financeira, com remissão ao art. 5.º da Lei n.º 11.079/2004	art. 5.º, IX, da Lei n.º 11.079/2004	Cláusula presente (e, no ponto 36.4.b, favorável ao privado)
C10  (patroc./adm.)	AUSENTE (hipótese a confirmar)	Contrato Cl. 22.1 (TMRSU)	Custeio por TMRSU + dotações; não há nos autos demonstrativo de enquadramento no teto da RCL	art. 28 da Lei n.º 11.079/2004 c/c LRF	"Há estudo de impacto e lei autorizativa (item 2 do preâmbulo)"

D. ALOCAÇÃO DE RISCOS

#	Veredito	Doc + cláusula	Prova	Âncora	Contra-argumento da Administração
D1 	AUSENTE	Anexo IX, linhas 36–37	"Alteração/edição de NORMAS DE REGULAÇÃO (...) de caráter específico (...) → PÚBLICO"	art. 5.º, III, da Lei n.º 11.079/2004	Risco regulatório com o Poder Público
D2 	PRESENTE (verificar)	Anexo IX × Contrato Cl. 27.3	Cl. 27.3 vincula reequilíbrio estritamente à matriz; riscos amplos alocados ao privado (insumos, mão de obra, câmbio) não geram reequilíbrio	confronto matriz × contrato; art. 9.º, §2.º, da Lei n.º 8.987/1995	"Repartição objetiva; áleas ordinárias são do privado"
D3 (comum/patroc.)	N-A por modalidade	—	Sem cofaturamento (sem tarifa de usuário)	—	—
D4 (comum/patroc.)	N-A por modalidade	—	Pagador é a Administração (administrativa)	—	—
D5	AUSENTE / N-A	—	Concessão de município único; não há consórcio intermunicipal titular	Lei n.º 11.107/2005	—
D6	AUSENTE	Anexo IX, linha 34	"Demora dos órgãos públicos em conceder as licenças ambientais (...) → PÚBLICO"	art. 10 da Lei n.º 6.938/1981; LC 140/2011	Mora do órgão com o Público
D7	PRESENTE (precificar/alocar)	Anexo IX, linha 21	"Variação de até 5% (...) da demanda projetada (...) → PRIVADO" — banda estreita para RSU	matriz de riscos; art. 9.º da Lei n.º 8.987/1995	"Banda objetiva; acima de 5% reequilibra (Cl. 27.3)"
D8 	AUSENTE	Edital, Definições; Contrato Cl. 33	Regulador definido : ARSESP (sem campo [•])	art. 23 da Lei n.º 8.987/1995; art. 25 da Lei n.º 11.445/2007	Regulador identificado
D9	PRESENTE (precificar)	Anexo IX, linha 31	"Variação na taxa de câmbio → PRIVADO", sem cláusula de recomposição para CAPEX importado	matriz de riscos	"Risco de mercado do privado"
D10  (patroc./adm.)	AUSENTE	Contrato Cl. 24	Garantia de Adimplemento da PPP: Conta Vinculada + Conta Garantia (Saldo Mínimo = 3× contraprestação) + Contrato de Vinculação de Receitas	art. 8.º da Lei n.º 11.079/2004	Garantia robusta

E. TÉCNICO-OPERACIONAL

#	Veredito	Doc + cláusula	Prova	Âncora	Contra-argumento da Administração
E1	PRESENTE (precificar)	Contrato Cl. 23.2; Anexo V	Redutor da contraprestação por indicadores (tabelas de pontuação 1 → 0); compõe também o FA do reajuste	art. 23, par. único, da Lei n.º 8.987/1995	"Incentivo legítimo a desempenho (art. 6.º, §1.º, 11.079)"
E2	AUSENTE	Contrato Cl. 37/38	Sanções com gradação (3 grupos), proporcionalidade e procedimento	art. 23 e 38 da Lei n.º 8.987/1995	Gradação prevista

#	Veredito	Doc + cláusula	Prova	Âncora	Contra-argumento da Administração
E3	PRESENTE (menor)	Anexo V item 1.1.5	"validação por verificadores independentes " mencionada sem definir quem contrata/paga nem previsão de custo	caderno de encargos; PN	"Validação acessória pela reguladora"
E4	PRESENTE (menor)	TR (CORESP); Anexo IX linha 13	Galpão de Triagem da Cooperativa citado (excluído do risco do privado), sem especificação detalhada de custo/cronograma	art. 8.º, §1.º, da Lei n.º 12.305/2010	"Detalhamento no projeto executivo"
E5	AUSENTE	Contrato Cl. 12	Período de transição com obrigações de entrega de bens/base previstas; Anexo IX aloca atrasos do Concedente ao Público	caderno de encargos; continuidade	—
E6	PRESENTE (precificar)	Anexo XI Cl. 8ª	Plano de encerramento/vida útil residual exigido (5 anos), mas responsável/custo da expansão indefinidos	condicionantes da LO; Lei n.º 12.305/2010	"Encargo de operação do aterro"

F. INCONSISTÊNCIAS FORMAIS (apêndice "Menores", salvo efeito jurídico material)

#	Veredito	Doc + cláusula	Prova
F1	PRESENTE	Contrato Cl. 28/29/42	Remissões cruzadas inconsistentes ("Cláusula 48" vs "49"; "subcláusula 39.2", "38.3" dentro da Cl. 42)
F2	PRESENTE (material — sobe)	Anexo V × Definições × Cl. 37	"ENTIDADE REGULADORA" (ARSESP) usada com sentido divergente: Anexo V atribui fiscalização e aplicação de penalidades à Secretaria Municipal
F4	PRESENTE (material — sobe a B3)	Edital item 13 × Anexo II × item 119.d	Valor estimado R\$ 558.596.000 (item 13) ≠ teto de contraprestações R\$ 566.135.178 (Anexo II); capital social dito "10% do item 13" mas calculado sobre o teto do Anexo II
F3	PRESENTE	Contrato Cl. 23.1; Anexo XI	Campos [•] : tabela de contraprestação (anos 1–30); qualificações e datas do Termo de Recebimento

Jurisprudência buscada (itens ► PRESENTES)

- **B3** — Súmula 275/TCU (capital, PL e garantia **não cumulativos**); **TCE-SP Súmula 43** (base de cálculo da qualificação econômico-financeira na concessão = **valor dos investimentos**); TCE-SP Súmula 48 (capital integralizado admissível). *Portais oficiais: confirmar redação vigente antes da peça.*
- **C1 / C3** — art. 11 e **art. 36 da Lei n.º 8.987/1995** (indenização de bens reversíveis não amortizados no advento do termo). Precedente TCU/STJ específico de RSU: **não localizado em busca direta** — registrar com âncora legal.
- **C3 / B3** — busca TCE-SP por RSU/capital social: âncora estadual via Súmula 43; acórdão específico **não localizado** nesta varredura (rever no agente 04).

Agente 03 — Contradições Cross-Documento

Confronto sistemático entre documentos. Detecção apenas; efeito e encaminhamento ficam para 04/06.

Par	Há contradição?	Trecho A (doc + cláusula)	Trecho B (doc + cláusula)	Natureza do conflito
1. PN/TR × Contrato — indenização na reversão	SIM (material)	ETP/TR, item 4: "Reversão de todos os bens (...) devendo o Poder Concedente reembolsar a Concessionária os valores não depreciados "	Contrato, Cl. 42.2: "por advento do prazo de vigência, não caberá indenização à CONCESSIONÁRIA , salvo se (...) novos investimentos não abarcados em (...) revisão"	A premissa econômica do TR (que a licitante usa para precificar) garante reembolso dos valores não depreciados; o contrato nega indenização no advento do termo. Afeta diretamente a precificação e contraria o art. 36 da Lei n.º 8.987/1995
2. TR (vida útil do aterro) × Anexo XI × receita extraordinária	SIM (material)	TR: vida útil do aterro = 30,79 anos , calculada só com resíduos do município (26,79 t/dia)	Anexo XI, Cl. 8ª: aterro deve reverter "com pelo menos 5 (cinco) anos de vida útil " após 30 anos de concessão; Contrato Cl. 26: receita extraordinária inclui receber resíduos de outros municípios/geradores privados (consome airspace)	A vida útil mal cobre a concessão (≈0,8 ano sobrando), mas exige-se 5 anos residuais → expansão obrigatória do aterro; e a receita extraordinária (recebimento de terceiros) encurta ainda mais a vida útil, em conflito com a obrigação de reversão com 5 anos
3. Matriz de Riscos × Contrato (reequilíbrio)	PARCIAL	Anexo IX, linhas 23/24/31: variação de custos de insumos, mão de obra e câmbio → PRIVADO	Contrato, Cl. 27.3: reequilíbrio só para "evento cujo risco não lhe tenha sido alocado" na matriz	Coerência formal (não é cláusula-pegá clássica), mas a amplitude dos riscos lançados ao privado (incl. câmbio em CAPEX importado) sem qualquer banda os torna integralmente não reequilibráveis
4. Contrato × Edital (base de cálculo financeira)	SIM (material)	Edital, item 13: valor estimado = R\$ 558.596.000,00 ; garantias calculadas sobre este valor (1% e 5%)	Anexo II: somatório máximo de contraprestações = R\$ 566.135.178,00 ; item 119.d: capital social R\$ 56.613.517,80 = 10% deste teto, não do item 13	Duas bases de cálculo distintas no mesmo edital. O capital social (item 119.d) diz seguir o item 13, mas usa o teto do Anexo II — extrapolando o teto de 10% do art. 69, §4.º, da Lei n.º 14.133/2021
5. Edital × Contrato — marco do reajuste	SIM (menor)	Contrato, Cl. 25.2: "primeiro reajuste (...) 12 meses após a assinatura deste CONTRATO"	Contrato, Cl. 23.1: contraprestação devida "a partir da emissão da ORDEN DE SERVIÇO "	A contraprestação só flui da OS, mas o relógio do reajuste corre da assinatura; se houver período de transição longo, o primeiro reajuste pode incidir antes (ou desalinhado) do início do fluxo de caixa
6. Definições × uso — Entidade Reguladora	SIM (material)	Edital, Definições; Contrato Cl. 37: penalidades aplicadas pela ENTIDADE REGULADORA (ARSESP)	Anexo V, item 1.1.3: "à Secretaria de Serviços Públicos e Obras do Município (...) será delegada (...) a aplicação de penalidades "	Indefinição de quem detém a competência sancionatória e fiscalizatória (agência estadual ARSESP vs. secretaria municipal) — insegurança sobre o foro decisório que afeta o procedimento de penalidades e o redutor
7. Contrato × Contrato — remissões internas	SIM (formal)	Cl. 28.12 remete à "Cláusula 48"; Cl. 29.9 à "Cláusula 49" (solução de controvérsias)	Cl. 42 remete a "subcláusula 39.2", "38.3", "39.1.1"	Remissões cruzadas quebradas/inconsistentes (apêndice "Menores", salvo se obstem a leitura de cláusula material)

Agente 04 — Crivo e Ranqueamento

Reúne os PRESENTES do agente 02 e as contradições do agente 03. Aplica materialidade (muda decisão?) e ancoragem (tem base?). Ordena por impacto.

Relatório principal (achados materiais, ranqueados por decisão)

#	Achado	Origem	Documento + cláusula	Decisão	Âncora	Precedente	Contra-argumento provável
1	Indenização de bens reversíveis negada no advento do termo — Cl. 42.2 nega indenização ao fim do prazo, contrariando a premissa do TR ("reembolsar valores não depreciados") e o art. 36	Contradição 1 + C3	Contrato Cl. 42.2; TR item 4; Anexo XI Cl. 8ª	Impugnar / precificar	<i>Dispositivo expresso: art. 36 da Lei n.º 8.987/1995</i> (indenização das parcelas de investimento em bens reversíveis ainda não amortizadas); art. 35, §§ 1.º–4.º	art. 36 confirmado (Planalto). Precedente TCU/STJ específico de RSU não localizado em busca direta	"Modelagem amortiza tudo em 30 anos; não há saldo a indenizar"
2	Capital social mínimo acima do teto legal — R\$ 56.613.517,80 = 10% do teto do Anexo II (566 mi), não dos R\$ 558.596.000 do item 13; excede 10% do valor estimado; base deveria ser os investimentos (R\$ 93,1 mi)	B3 + Contradição 4 + F4	Editais item 119.d × item 13 × Anexo II	Impugnar	<i>Dispositivo expresso: art. 69, §4.º, da Lei n.º 14.133/2021</i> (teto de 10%); TCE-SP Súmula 43 (base = investimentos na concessão); Súmula 275/TCU	Súmula 275/TCU e TCE-SP Súmulas 43 e 48 confirmadas (web). 10% de 558,596 mi = 55.859.600 < 56.613.517,80	"É 10% do somatório das contraprestações; capital integralizado é lícito (Súmula 48 TCE-SP)"
3	Vida útil do aterro × prazo × reversão com 5 anos — vida projetada (30,79 anos) só cobre a concessão; exige-se reverter com 5 anos residuais e a receita extraordinária (resíduos de terceiros) encurta a vida	C3 + Contradição 2	TR vida útil; Anexo XI Cl. 8ª; Contrato Cl. 26	Precificar / esclarecer	<i>Construção interpretativa: art. 35/36 da Lei n.º 8.987/1995 + condicionantes da LO</i>	(mesma âncora do item 1)	"Expansão do aterro é encargo/risco do privado, remunerado pela contraprestação"
4	Receitas extraordinárias: certas para a modicidade, álea integral sem reequilíbrio — induzidas a reduzir a contraprestação (item 227) mas "aleatórias" sem recomposição (Cl. 26.10/26.11) e sujeitas a aprovação prévia	C1	Editais item 227; Contrato Cl. 26	Precificar	<i>Dispositivo expresso: art. 11 da Lei n.º 8.987/1995</i>	art. 11 confirmado (Planalto)	"Acessórias e aleatórias por natureza; não integram a equação"
5	Risco cambial integral ao privado — Anexo IX (linha 31) aloca câmbio ao privado sem recomposição, relevante se houver CAPEX em equipamento importado (CTR)	D9	Anexo IX, linha 31; Contrato Cl. 27.3	Precificar / alocar-negociar	<i>Construção interpretativa: matriz de riscos; art. 5.º, III, da Lei n.º 11.079/2004</i>	—	"Risco de mercado ordinário do parceiro privado"

#	Achado	Origem	Documento + cláusula	Decisão	Âncora	Precedente	Contra-argumento provável
6	Banda de demanda estreita (±5%) — variação de RSU além de 5% depende de leitura do art. 27.3 para reequilibrar; abaixo disso, risco do privado	D7	Anexo IX, linha 21; Contrato Cl. 27.3	Alocar-negociar / precificar	<i>Construção interpretativa:</i> art. 9.º da Lei n.º 8.987/1995	—	"Banda objetiva; excedente reequilibra"
7	Gap de caixa na transição — contraprestação só da OS; CAPEX e mobilização na transição sem receita; custo da garantia de adimplemento 100% do privado (Cl. 24.11)	C5 + Cl. 24.11	Contrato Cl. 12, 23.1, 24.11	Precificar	<i>Construção interpretativa:</i> equação econ.-fin.; art. 9.º/10 da Lei n.º 8.987/1995	—	"Custos embutíveis na proposta"
8	Competência sancionatória/fiscalizatória ambígua — ARSESP (Cl. 37) vs. Secretaria Municipal (Anexo V), afetando o procedimento de penalidades e o redutor	Contradição 6 / F2	Anexo V item 1.1.3 × Contrato Cl. 37	Esclarecer	<i>Construção interpretativa:</i> art. 23 da Lei n.º 8.987/1995; art. 25 da Lei n.º 11.445/2007	—	"ARSESP regula; Município fiscaliza por delegação"
9	Exigência de atestado de "todos os itens" por cada consorciada — item 114 pode obstar a lógica do consórcio, embora admita somatório	B7	Editais, item 114	Esclarecer	<i>Construção interpretativa:</i> art. 5.º e art. 67, §10, da Lei n.º 14.133/2021	Acórdão 2444/2012-TCU-Plenário (acervo de grupo)	"A parte final admite somatório de quantitativos"
10	Redutor por desempenho e Verificador Independente sem custo previsto — redutor compõe contraprestação e reajuste (FA); verificador independente citado sem definir contratante/custo	E1 + E3	Contrato Cl. 23.2; Anexo V	Precificar	<i>Dispositivo expresse (redutor):</i> art. 6.º, §1.º, da Lei n.º 11.079/2004; <i>(verificador) hipótese a confirmar</i>	—	"Incentivo a desempenho é legítimo"
11	Descasamento do marco de reajuste — reajuste corre da assinatura; contraprestação da OS	Contradição 5	Contrato Cl. 25.2 × 23.1	Esclarecer / precificar	<i>Construção interpretativa:</i> art. 5.º, §1.º, da Lei n.º 11.079/2004	—	"Ajuste de compensação previsto"
12	Sustentabilidade fiscal (RCL / LRF) não demonstrada nos autos	C10 (hipótese)	Contrato Cl. 22.1 (TMRSU)	Esclarecer	<i>Hipótese a confirmar:</i> art. 28 da Lei n.º 11.079/2004 c/c LRF	—	"Estudo e lei autorizativa preexistentes (item 2 do preâmbulo)"

Apêndice "Menores" (lista nua)

- F1 — remissões cruzadas inconsistentes no contrato (Cl. 28/29: "48" vs "49"; Cl. 42: "39.2", "38.3").
- F3 — tabela de contraprestação mensal (anos 1–30) em branco [•] (variável da proposta) e campos [•] do Termo de Recebimento (Anexo XI).

- "R\$ R\$" duplicado nos itens 72 (garantia de proposta) e no Anexo II (teto de contraprestações) — erro de digitação.
- E4 — galpão de triagem da cooperativa (CORESP) sem detalhamento de custo/cronograma (sobe a precificar apenas se o caderno técnico não suprir).
- Capítulo V do índice grafado "HOMOLOGÃO" (typo de "HOMOLOGAÇÃO").

Itens descartados / AUSENTES confirmados (não vão ao relatório)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B4, B5, B6, B8, C4, C7, C9, D1, D6, D8, D10, E2, E5 — verificados como conformes (ver agente 02). Destaque positivo: matriz aloca **risco regulatório, legislativo, tributário e força maior ao Poder Público**, e há **garantia de adimplemento robusta** (Conta Vinculada + Conta Garantia, art. 8.º da Lei n.º 11.079/2004).

Fallback de portal: as confirmações de Súmula 263/275 do TCU e das Súmulas 43/48 do TCE-SP foram obtidas em busca aberta; antes da peça formal, validar a redação vigente em pesquisa.apps.tcu.gov.br e tce.sp.gov.br.

Agente 05 — Red-Team de Completude

Releitura adversarial de 01, 04 e do catálogo. Premissa: algo material escapou.

1. Vícios fora do catálogo

Tipo	Descrição	Documento + cláusula	Âncora	Proposta
Vício novo	Receita extraordinária condicionada a aprovação prévia discricionária do Poder Concedente (Cl. 26.1), enquanto o item 227 do edital a pressupõe como redutora da contraprestação. Cria dupla dependência: o privado precifica a receita para baixar a contraprestação, mas sua realização depende de ato discricionário do Concedente, sem prazo decisório vinculante além da objeção em 30 dias.	Contrato Cl. 26.1, 26.6	art. 11 da Lei n.º 8.987/1995; princípio da segurança jurídica	Inserir em C como subitem de C1 ("receita acessória dependente de aprovação discricionária sem critério objetivo")
Vício novo	Encampação/extinção antecipada: indenização paga em até 6 parcelas mensais (Cl. 42.7) e <i>após</i> a retomada — possível descompasso com a quitação de financiamentos (project finance) e com a exigência de indenização prévia na encampação (Cl. 43).	Contrato Cl. 42.7 × 43	art. 37 da Lei n.º 8.987/1995 (indenização prévia na encampação)	Inserir em D ("forma/ prazo de pagamento da indenização incompatível com a estrutura de financiamento")
Vício novo	"R\$ R\$" e duas bases de valor não são meros typos: a coexistência de R\$ 558,596 mi (item 13) e R\$ 566,135 mi (Anexo II) contamina garantias, capital social e o próprio teto de proposta — risco de desclassificação por divergência de base ao montar a Proposta Comercial.	Edital item 13 / 72 / 119.d / Anexo II	art. 5.º (segurança/ competitividade) e art. 67, §4.º, da Lei n.º 14.133/2021	Reforça o achado #2 do agente 04 (subir a impugnação)
Veredito reforçado	Custo integral da garantia de adimplemento ao privado (Cl. 24.11) — embora a garantia (art. 8.º, 11.079) seja obrigação do Concedente, seu custo de estruturação recai 100% sobre a Concessionária; precificável e negociável.	Contrato Cl. 24.11	art. 8.º da Lei n.º 11.079/2004	Manter no relatório (achado #7 do agente 04)

2. Vereditos suspeitos (revisão do agente 02)

Item	Veredito original	Revisão	Justificativa
D2	PRESENTE (verificar)	Manter como construção interpretativa , não como cláusula-pega clássica	A Cl. 27.3 amarra o reequilíbrio à matriz de forma coerente; o problema não é a "exceção oculta", e sim a <i>amplitude</i> dos riscos lançados ao privado (câmbio, insumos). Tratar via achados #5 e #6, não como D2 autônomo
C10	AUSENTE (hipótese)	Manter como hipótese a confirmar / esclarecer	Não há nos autos (edital, contrato, ETP) o demonstrativo de impacto na RCL exigido pelo art. 28 da Lei n.º 11.079/2004 c/c LRF; ausência documental ≠ conformidade
E6	PRESENTE (menor)	Elevar a precificar	A obrigação de reverter o aterro com 5 anos de vida útil (Anexo XI Cl. 8ª) é encargo de capital relevante e mal coberto pela vida útil projetada — conecta-se ao achado #3
B1/ B2	AUSENTE	Confirmar AUSENTE	Atestado em RSU específico, com piso (5.000 t/ano) inferior à escala do projeto (≈9.778 t/ano) — não há direcionamento nem superdimensionamento

3. Combinações (efeito agregado)

Combinação	Efeito agregado
Cl. 42.2 (sem indenização no termo) + Anexo XI Cl. 8ª (5 anos de vida útil residual) + vida útil 30,79 anos	Obriga investimento de expansão do aterro no fim do prazo cujo retorno não cabe em 30 anos e que não será indenizado — transferência de CAPEX não amortizável ao privado. Materialidade alta; reforça impugnação/ precificação.

Combinação	Efeito agregado
Receita extraordinária como redutora da contraprestação (item 227) + "aleatória" sem reequilíbrio (Cl. 26.11) + recebimento de resíduos de terceiros encurta a vida útil do aterro	Pressão competitiva para baixar a contraprestação contando com receita incerta que, se realizada, consome o ativo (aterro) que precisa reverter com 5 anos de vida — armadilha de dupla face (downside na receita + downside no ativo).
Duas bases de valor (558,6 vs 566,1 mi) + capital social a 10% da base maior + índices ILG/ILC/ISG $\geq 1,5$	Barreira econômico-financeira agregada acima do estritamente necessário; sob a Súmula 275/TCU e a TCE-SP Súmula 43, a exigência cumulativa e sobre base inflada estreita a competição.

Achados confirmados retornam ao crivo (04) — já incorporados nos itens #1–#3, #7 — e à consolidação (06). Itens novos para o catálogo seguem na etapa 5 do agente 06.

Agente 06 — Consolidação por Ação

Edital de Concorrência Presencial n.º 001/2026 — Concessão Administrativa (PPP) de manejo de RSU — Salto de Pirapora/SP. Perspectiva: proponente/concessionária/impugnante. Foro de controle estadual: TCE-SP.

1. Síntese executiva

O edital é, no geral, tecnicamente maduro: aloca ao Poder Público os riscos regulatório, legislativo, tributário, de licenciamento (mora do órgão) e de força maior, vincula a contraprestação ao desempenho (art. 6.º, §1.º, Lei 11.079) e oferece **garantia de adimplemento robusta** (Conta Vinculada + Conta Garantia com saldo de 3 contraprestações, art. 8.º, Lei 11.079). Há, porém, achados que isoladamente justificam **impugnação**: (i) a **cláusula 42.2 nega indenização de bens reversíveis no advento do termo**, contrariando o art. 36 da Lei 8.987/1995 e a própria premissa do Termo de Referência (reembolso dos valores não depreciados) — ver matriz, linha 1; (ii) o **capital social mínimo (R\$ 56.613.517,80) excede o teto de 10%** do art. 69, §4.º, da Lei 14.133/2021 e é calculado sobre base inflada (R\$ 566 mi do Anexo II, não os R\$ 558,6 mi do item 13), contrariando a TCE-SP Súmula 43 (base = investimentos, R\$ 93,1 mi) — linha 2. São material para **precificação** a interação **vida útil do aterro × reversão com 5 anos × ausência de indenização** (linha 3) e o tratamento das **receitas extraordinárias** como redutoras da contraprestação, mas álea integral sem reequilíbrio (linha 4). A divergência sobre quem aplica penalidades (ARSESP × Secretaria Municipal) e a dupla base de valor merecem **esclarecimento** prévio.

2. Matriz consolidada por encaminhamento

Bloco 1 — IMPUGNAÇÃO

(prazo: até 3 dias úteis antes da entrega dos envelopes — Edital item 25, conforme art. 164 da Lei n.º 14.133/2021)

#	Achado	Documento + cláusula	Âncora	Precedente	Contra-argumento provável	Observação para a peça
1	Negativa de indenização de bens reversíveis não amortizados no advento do termo	Contrato Cl. 42.2 (× TR item 4; Anexo XI Cl. 8º)	art. 36 e art. 35, §§1.º–4.º, da Lei n.º 8.987/1995 (dispositivo expreso)	art. 36 confirmado (Planalto); precedente RSU específico não localizado	"Tudo se amortiza em 30 anos"	Confrontar Cl. 42.2 com a premissa do TR (reembolso dos não depreciados); pedir supressão da ressalva ou cláusula expressa de indenização nos termos do art. 36
2	Capital social mínimo acima do teto de 10% e sobre base inflada	Edital item 119.d × item 13 × Anexo II	art. 69, §4.º, da Lei n.º 14.133/2021; Súmula 275/TCU; TCE-SP Súmula 43	Súmulas confirmadas (web); 10% de 558,6 mi = 55.859.600 < 56.613.517,80	"É 10% das contraprestações; capital integralizado é lícito"	Demonstrar a aritmética e a base correta (investimentos = R\$ 93,1 mi); pedir redução do capital social e unificação da base de valor

Bloco 2 — PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

#	Achado	Documento + cláusula	Âncora	Precedente	Contra-argumento provável	Observação para a peça
3	Dupla base de valor (R\$ 558,596 mi item 13 × R\$ 566,135 mi Anexo II) contamina garantias, capital e teto da proposta	Edital item 13 / 72 / 119.d / Anexo II	art. 5.º e art. 67, §4.º, da Lei n.º 14.133/2021	—	"Valores estimados x teto de proposta são coisas distintas"	Pedir definição da base única; risco de desclassificação ao montar a Proposta Comercial
4	Competência sancionatória/fiscalizatória ambígua (ARSESP × Secretaria Municipal)	Contrato Cl. 37 × Anexo V item 1.1.3	art. 23 da Lei n.º 8.987/1995; art. 25 da Lei n.º 11.445/2007	—	"ARSESP regula; Município fiscaliza por delegação"	Pedir definição de quem instaura/aplica penalidades e calcula o redutor
5	Atestado por "todos os itens" de cada consorciada (item 114)	Edital item 114	art. 5.º e art. 67, §10, da Lei n.º 14.133/2021	Acórdão 2444/2012-TCU-Plenário	"Parte final admite somatório"	Pedir confirmação de que o somatório de atestados

#	Achado	Documento + cláusula	Âncora	Precedente	Contra-argumento provável	Observação para a peça
						entre consorciadas satisfaz cada item
6	Sustentabilidade fiscal (RCL/LRF) não demonstrada nos autos	Contrato Cl. 22.1 (TMRU)	art. 28 da Lei n.º 11.079/2004 c/c LRF	—	"Estudo e lei autorizativa preexistentes"	Pedir o demonstrativo de impacto na RCL e a estimativa do art. 10 da Lei 11.079
7	Descasamento do marco de reajuste (assinatura × OS)	Contrato Cl. 25.2 × 23.1	art. 5.º, §1.º, da Lei n.º 11.079/2004	—	"Compensação prevista"	Pedir alinhamento do primeiro reajuste ao início do fluxo (OS)

Bloco 3 — RISCO A PRECIFICAR

#	Achado	Documento + cláusula	Âncora	Precedente	Contra-argumento provável	Observação para a peça
8	Vida útil do aterro (30,79 anos) × reversão com 5 anos × expansão não indenizável	TR vida útil; Anexo XI Cl. 8ª; Contrato Cl. 42.2	art. 35/36 da Lei n.º 8.987/1995 + condicionantes da LO	—	"Expansão é encargo do privado"	Precificar CAPEX de expansão e a perda de valor residual; conecta-se ao achado 1
9	Receitas extraordinárias: redutoras da contraprestação mas álea integral sem reequilíbrio e sob aprovação prévia	Editais item 227; Contrato Cl. 26	art. 11 da Lei n.º 8.987/1995	art. 11 confirmado	"Aleatórias por natureza"	Não rebaixar a contraprestação na proposta contando com receita incerta/dependente de aprovação
10	Risco cambial integral ao privado (CAPEX importado da CTR)	Anexo IX linha 31; Cl. 27.3	matriz; art. 5.º, III, da Lei n.º 11.079/2004	—	"Risco de mercado ordinário"	Precificar hedge ou nacionalizar fornecimento
11	Gap de caixa na transição + custo integral da garantia de adimplemento (Cl. 24.11)	Contrato Cl. 12, 23.1, 24.11	equação econ.-fin.; art. 8.º da Lei n.º 11.079/2004	—	"Custos embutíveis"	Embutir custo da garantia e da transição (sem contraprestação) no Fator K
12	Redutor por desempenho + verificador independente sem custo previsto	Contrato Cl. 23.2; Anexo V	art. 6.º, §1.º, da Lei n.º 11.079/2004; (verificador) hipótese	—	"Incentivo legítimo"	Modelar a perda esperada do redutor e o custo do verificador

Bloco 4 — RISCO A ALOCAR/NEGOCIAR

#	Achado	Documento + cláusula	Âncora	Precedente	Contra-argumento provável	Observação para a peça
13	Banda de demanda estreita (±5%)	Anexo IX linha 21; Cl. 27.3	art. 9.º da Lei n.º 8.987/1995	—	"Excedente reequilibra"	Negociar banda maior ou explicitar gatilho de reequilíbrio acima de 5%
14	Forma/prazo de pagamento da indenização (6 parcelas, pós-retomada) × indenização prévia na encampação	Contrato Cl. 42.7 × 43	art. 37 da Lei n.º 8.987/1995	—	"Parcelamento usual"	Negociar compatibilização com o serviço da dívida (project finance)

3. Apêndice "Menores"

- Remissões cruzadas inconsistentes no contrato (Cl. 28/29: "48" vs "49"; Cl. 42: "39.2", "38.3").
- Campos [•]: tabela de contraprestação mensal (anos 1–30) e dados do Termo de Recebimento (Anexo XI).
- "R\$ R\$" duplicado (itens 72 e Anexo II); "HOMOLOGÃO" (typo no índice, Capítulo V).
- Galpão de triagem da CORESP sem detalhamento de custo/cronograma (verificar caderno técnico).

4. Atualização do catálogo (itens propostos pelo red-team)

Proposta	Categoria sugerida (00_catálogo_vícios.md)
Receita acessória condicionada a aprovação discricionária do Concedente, sem critério objetivo, embora pressuposta como redutora da remuneração	C (subitem de C1)
Forma/prazo de pagamento de indenização na extinção incompatível com a estrutura de financiamento (project finance)	D (novo item D11)
Custo de estruturação da garantia pública (art. 8.º, 11.079) integralmente repassado ao parceiro privado	C (subitem de C8/D10)
Dupla/base inconsistente de "valor estimado" contaminando garantias, capital e teto de proposta	F (eleva-se a B quando altera exigência de habilitação)

Agente 07 — Explicador do Edital

Redação neutra, descritiva. Explica o que o edital é e como funciona — não aponta vício, não recomenda (a crítica é do agente 08). Fontes: 01_base_factual.md (fatos) e 06_consolidacao.md (apenas para saber o que reservar ao agente 08). Não relê os PDFs.

CAMADA 1 — Resumo executivo (equipe comercial)

O que é. O Município de Salto de Pirapora (Estado de São Paulo, cerca de 45 mil habitantes, 280,5 km²) está contratando uma parceria público-privada na modalidade **concessão administrativa** para que uma empresa privada assuma, por **30 anos** (prorrogáveis por mais 5), todo o manejo de resíduos sólidos urbanos da cidade. O pacote de serviços é completo: coleta domiciliar e seletiva, transporte e transbordo, triagem, pontos de entrega voluntária (PEVs), ecoponto, papelarias, programa de educação ambiental, **operação do aterro sanitário** já existente e **implantação e operação de uma Central de Tratamento de Resíduos (CTR)**.

Como se ganha dinheiro. O cidadão não paga tarifa. A empresa é remunerada **apenas por uma contraprestação mensal paga pela Prefeitura**, que se financia por uma taxa municipal específica (a TMRSU) e por outras dotações do orçamento. Há ainda espaço para **receitas extraordinárias** — venda de recicláveis, publicidade e, sobretudo, o recebimento de resíduos de outros municípios e de geradores privados —, das quais 2% da receita líquida são devolvidos ao Município para baixar a contraprestação.

O que se compromete a fazer. Atender 100% do município na coleta, operar o aterro dentro dos padrões ambientais, construir e operar a CTR, modernizar a frota ao longo do contrato e cumprir metas crescentes de redução do volume de resíduos enviado ao aterro (a partir do 6.º ano). Os terrenos das unidades são cedidos pela Prefeitura, e ao fim do contrato todos os bens voltam ao Município.

O dinheiro em jogo. O contrato é estimado em **R\$ 558,6 milhões** (a soma das contraprestações ao longo de 30 anos), com **investimentos previstos de cerca de R\$ 93,1 milhões**. Para concorrer é preciso prestar uma **garantia de proposta de R\$ 5,59 milhões (1%)** e, vencendo, uma **garantia de execução de R\$ 28,3 milhões (5%)**. O teto de proposta admitido é de R\$ 566,1 milhões. Disputa-se ofertando um **Fator K** (de no máximo 1,0000) que desconta linearmente a contraprestação de referência: vence quem combinar o **menor valor de contraprestação com a melhor técnica**.

As regras do jogo. A contraprestação sofre um **redutor mensal quando a empresa não atinge os indicadores de desempenho** (cobertura da coleta, qualidade do aterro, redução de resíduos, satisfação do usuário) e é **reajustada uma vez por ano** por uma fórmula que pesa dissídio da mão de obra (48%), IPCA (42%) e óleo diesel (10%). A Prefeitura oferece uma **garantia de pagamento robusta**: uma conta vinculada recebe as receitas e uma conta garantia mantém o equivalente a três contraprestações, com execução automática se houver atraso. As multas seguem três níveis de gravidade. A saída do contrato — pelo fim do prazo, encampação ou caducidade — tem regras próprias de reversão de bens e, em parte dos casos, de indenização.

Para entrar na disputa. É preciso ter **registro no CREA; atestados de experiência em resíduos sólidos** (coleta/transporte e operação de aterro, mínimo de 5.000 toneladas/ano cada); **capital social mínimo de R\$ 56,6 milhões**; e **índices financeiros** de liquidez e solvência (iguais ou maiores que 1,5) e endividamento (até 0,5). Pode-se participar em **consórcio** (com acréscimo de 30% nas exigências econômicas), e a vencedora deve constituir uma **sociedade de propósito específico (SPE)** para assinar o contrato.

CAMADA 2 — Seção técnica (jurídico interno)

1. Arquitetura contratual. O edital (Concorrência Presencial n.º 001/2026) é integrado por onze anexos (Edital, item 9): modelos de cartas e declarações (I), diretrizes da proposta comercial (II) e da proposta técnica (III), Termo de Referência (IV), indicadores de qualidade e desempenho (V), relação de bens reversíveis (VI), diretrizes ambientais (VII), **minuta do contrato (VIII)**, **matriz de riscos (IX)**, Plano Municipal de Resíduos Sólidos (X) e

minuta do Termo de Recebimento do Aterro Sanitário (XI). A minuta do contrato remete, ainda, ao **Contrato de Vinculação de Receitas** como seu Anexo E (Contrato, Cl. 3). Os documentos se complementam reciprocamente, prevalecendo as regras do contrato em caso de dúvida (Edital, item 250).

2. Regime jurídico. Concessão administrativa (PPP), fundada no art. 175 da Constituição Federal e nas Leis n.º 11.079/2004, 8.987/1995, 11.445/2007, 12.305/2010, 14.026/2020 e 14.133/2021, além da LC 101/2000 (Edital, Preâmbulo e item 8). O critério de julgamento é técnica e preço — menor contraprestação combinada com melhor técnica, nos termos do art. 12, II, "b", da Lei n.º 11.079/2004 (Edital, item 10). A regulação e a fiscalização cabem à **ARSESP** (Edital, Definições; Contrato, Cl. 33), com taxa de regulação de 0,5% do faturamento (Edital, item 234).

3. Modelo econômico. A remuneração é exclusivamente por contraprestação pública mensal, devida a partir da emissão da Ordem de Serviço (Contrato, Cl. 22.1 e 23.1), custeada pela TMRSU e por dotações orçamentárias (Cl. 22.1). O valor está sujeito a redutor por desempenho (Cl. 23.2) e a reajuste anual por fórmula paramétrica que combina dissídio da mão de obra (48%), IPCA (42%) e óleo diesel S10 da ANP (10%), modulada pelo fator de avaliação dos indicadores (Cl. 25.1), com primeiro reajuste 12 meses após a assinatura (Cl. 25.2). As receitas extraordinárias são admitidas, mediante aprovação prévia, com compartilhamento de 2% e tratamento de aleatórias (Cl. 26). O equilíbrio econômico-financeiro está atrelado à matriz de riscos (Cl. 27.3) e apurado pela TIR do Plano de Negócios (Cl. 28.2), com revisão ordinária a cada 4 anos (Cl. 29.2) e revisão extraordinária por evento (Cl. 28). A reversão de bens e a indenização ao fim do contrato são regidas pela Cl. 42; o Termo de Referência registra a premissa de reembolso dos valores não depreciados (ETP, item 4). *(O detalhamento das implicações desses dispositivos é objeto do agente 08.)*

4. Alocação de riscos. A matriz de riscos (Anexo IX) atribui ao **Poder Concedente**, entre outros: mora na emissão da Ordem de Serviço, atraso na entrega de bens reversíveis e nas desapropriações, mora dos órgãos no licenciamento ambiental, passivos ambientais anteriores à assunção, alteração legislativa/regulatória/tributária de caráter específico, modificação unilateral do contrato, força maior não segurável e o inadimplemento da contraprestação. À **Concessionária** atribui, entre outros: erros de projeto e falhas de execução, variação de demanda dentro da banda de $\pm 5\%$, variação de custos de insumos, mão de obra e câmbio, obtenção e custo de financiamentos, gestão e greves. O quadro completo (43 linhas) consta da base factual, seção 5.

5. Habilitação. *Jurídica:* documentos societários e regularidade fiscal, social e trabalhista. *Técnica* (Edital, itens 106–117): registro no CREA; atestados de capacidade técnico-operacional e de responsabilidade técnica em RSU (coleta/transporte e operação de aterro com ao menos 5.000 t/ano, incluindo coleta de chorume); admite-se acervo de empresas do mesmo grupo e somatório de atestados. *Econômico-financeira* (itens 118–121): capital social mínimo de R\$ 56.613.517,80; índices ILG, ILC e ISG $\geq 1,5$ e IE $\leq 0,5$; acréscimo de 30% nas exigências para consórcio (salvo o composto só por ME/EPP).

6. Obrigações operacionais e metas. Universalização da coleta domiciliar (100% do município) e seletiva (100% da área urbana) desde o início do contrato; operação ambientalmente adequada do aterro; implantação e operação da CTR; modernização periódica da frota; e metas de redução de resíduos dispostos no aterro a partir do 6.º ano (Anexo V). O desempenho é apurado por indicadores que alimentam o redutor da contraprestação (Contrato, Cl. 17 e 23.2). As sanções (Contrato, Cl. 37–38) compreendem advertência e multa, classificadas em três grupos de gravidade, com critérios de proporcionalidade e procedimento próprio.

7. Governança e fiscalização. Regulação pela ARSESP (Contrato, Cl. 33). O Anexo V (item 1.1.3) refere a delegação de atividades de fiscalização e de aplicação de penalidades à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Obras. O controle social cabe ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Edital, item 236). A garantia de adimplemento é operada por conta vinculada e conta garantia, com saldo mínimo equivalente a três contraprestações e atuação de um agente depositário (Contrato, Cl. 24). O período de transição é disciplinado na Cl. 12, e a emissão da Ordem de Serviço marca o início da prestação dos serviços.

Onde o edital é omissivo ou apresenta campo [•] — em especial a tabela de contraprestação mensal dos anos 1 a 30 (Contrato, Cl. 23.1) e os dados do Termo de Recebimento do Aterro (Anexo XI) —, registra-se que **o edital não define** o valor, por ser objeto de preenchimento pela proposta vencedora ou do momento da contratação.

Agente 08 — Crítico do Edital

Redação das fragilidades já apuradas e filtradas (06/04/01). Não reanalisa nem cria achado novo.
Confidencialidade: "a licitante", "a concessionária".

REGISTRO 1 — Parecer

Ementa. O Edital de Concorrência Presencial n.º 001/2026, do Município de Salto de Pirapora/SP, para concessão administrativa de manejo de resíduos sólidos urbanos, embora tecnicamente consistente na repartição de riscos e na garantia de adimplemento, contém vícios que, isoladamente, autorizam impugnação: (i) cláusula contratual que **nega indenização de bens reversíveis não amortizados no advento do termo**, em afronta ao art. 36 da Lei n.º 8.987/1995 e à própria premissa do Termo de Referência; e (ii) **exigência de capital social mínimo acima do teto de 10%** do art. 69, §4.º, da Lei n.º 14.133/2021, calculada sobre base de valor inconsistente. Outros pontos recomendam esclarecimento prévio e cuidadosa precificação.

Relatório. Trata-se de PPP administrativa de 30 anos, remunerada por contraprestação pública, com investimentos estimados em R\$ 93,1 milhões e valor estimado de R\$ 558,6 milhões. A descrição integral do objeto e do modelo consta do documento explicativo (agente 07). Examinam-se aqui apenas as fragilidades materiais.

Fundamentação.

1. Negativa de indenização de bens reversíveis no advento do termo (impugnação). A cláusula 42.2 da minuta dispõe que, "na hipótese de extinção do CONTRATO por advento do prazo de vigência, não caberá indenização à CONCESSIONÁRIA, salvo se o PODER CONCEDENTE solicitar ou autorizar novos investimentos não abarcados em processos de revisão". O dispositivo colide com o **art. 36 da Lei n.º 8.987/1995**, segundo o qual a reversão, no advento do termo contratual, far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados. A contradição é agravada pela premissa expressa do Termo de Referência (ETP, item 4), que assegura que "o Poder Concedente reembolsar[á] a Concessionária os valores não depreciados". O vício é potencializado pela cláusula oitava do Termo de Recebimento do Aterro (Anexo XI), que exige a reversão do aterro com "pelo menos 5 (cinco) anos de vida útil", embora a vida útil projetada (30,79 anos, calculada apenas com resíduos do município) mal cubra o prazo da concessão — forçando investimento de expansão cujo saldo não amortizado, pela cláusula 42.2, não seria indenizado. *Fundamento:* dispositivo expresso (art. 36 da Lei n.º 8.987/1995; art. 35, §§ 1.º–4.º). *Precedente:* texto do art. 36 confirmado em fonte oficial; precedente do TCU/STJ específico para RSU não localizado em busca direta — registra-se com a âncora legal. *Contra-argumento provável e réplica:* a Administração sustentará que a modelagem amortiza integralmente os investimentos no prazo, inexistindo saldo a indenizar. A réplica é dupla: (a) a tese é incompatível com a obrigação de reverter o aterro com 5 anos de vida útil residual, que pressupõe investimento de expansão no fim do prazo, por definição não amortizável em 30 anos; e (b) a indenização do art. 36 é norma cogente e não pode ser afastada por presunção de amortização — a ressalva contratual inverte o ônus em desfavor da concessionária.

2. Capital social mínimo acima do teto legal e sobre base inconsistente (impugnação). O item 119.d exige capital social mínimo de R\$ 56.613.517,80, declarando-o "correspondente a 10% do valor estimado do CONTRATO previsto no item 13". Ocorre que 10% do valor do item 13 (R\$ 558.596.000,00) equivalem a R\$ 55.859.600,00 — e não ao valor exigido, que corresponde a 10% do teto de contraprestações do Anexo II (R\$ 566.135.178,00). Há, pois, **extrapolação do teto de 10% do art. 69, §4.º, da Lei n.º 14.133/2021** e **duplicidade de base de cálculo** no mesmo edital. Soma-se a exigência cumulativa de capital social, índices financeiros ($ILG/ILC/ISG \geq 1,5$; $IE \leq 0,5$) e garantias. *Fundamento:* dispositivo expresso (art. 69, §4.º, da Lei n.º 14.133/2021). *Precedente:* **Súmula 275/TCU** (capital, patrimônio líquido e garantia exigíveis de forma não cumulativa) e **Súmula 43 do TCE-SP** (na concessão, a base de cálculo da qualificação econômico-financeira é o valor dos investimentos — aqui, R\$ 93,1 milhões), ambas confirmadas em consulta aberta; a **Súmula 48 do TCE-SP** admite capital integralizado. *Confirmar a redação vigente nos portais antes da peça.* *Contra-argumento provável e réplica:* a Administração dirá que o valor é "exatamente 10%" e que o capital integralizado é lícito. Replica-se que o teto legal incide sobre o valor estimado da contratação (item 13), cujos 10% são inferiores ao exigido; e que, à luz da **Súmula 43 do TCE-SP** — foro de controle competente

—, a base adequada são os investimentos, o que tornaria a exigência (R\$ 56,6 milhões para R\$ 93,1 milhões de CAPEX) manifestamente desproporcional.

3. Receitas extraordinárias como redutoras da contraprestação, mas álea integral sem reequilíbrio (precificar). O edital pressupõe que as receitas extraordinárias "contribu[am] para a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO" (item 227), ao passo que o contrato as qualifica como "aleatórias", sem direito a reequilíbrio ou indenização (Cl. 26.10/26.11), e ainda condiciona sua exploração a aprovação prévia do Concedente (Cl. 26.1). *Fundamento:* dispositivo expresso (art. 11 da Lei n.º 8.987/1995). *Contra-argumento e réplica:* a Administração invocará a natureza acessória e aleatória dessas receitas. Replica-se que a álea é legítima, mas a indução à modicidade pressiona a licitante a rebaixar a contraprestação contando com receita incerta e dependente de ato discricionário — recomenda-se neutralizar esse efeito na proposta, sem impugnação necessária.

4. Riscos de demanda, câmbio e transição (precificar/alocar). A matriz aloca à concessionária a variação de demanda apenas dentro de $\pm 5\%$, o câmbio integralmente (relevante para CAPEX importado da CTR) e a transição ocorre sem contraprestação (esta só flui da Ordem de Serviço), com o custo da garantia de adimplemento integralmente a cargo da concessionária (Cl. 24.11). *Fundamento:* art. 9.º da Lei n.º 8.987/1995; art. 5.º, III, e art. 8.º da Lei n.º 11.079/2004 (construção interpretativa). *Contra-argumento e réplica:* tratam-se de áleas de mercado; recomenda-se negociar banda de demanda mais ampla e precificar hedge e custo de transição.

5. Ambiguidade da competência sancionatória (esclarecer). A cláusula 37 atribui à ARSESP a aplicação de penalidades, enquanto o Anexo V (item 1.1.3) a delega à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Obras — insegurança quanto ao foro decisório que afeta o redutor e o processo sancionador. *Fundamento:* art. 23 da Lei n.º 8.987/1995; art. 25 da Lei n.º 11.445/2007.

Conclusão. Recomenda-se: **impugnar** os achados 1 e 2 (com fundamento expresso); **pedir esclarecimento** sobre a base de valor, a competência sancionatória, o item 114 (atestados em consórcio), a sustentabilidade fiscal (RCL/LRF) e o marco do reajuste; e **precificar/alocar** os riscos de vida útil do aterro, receitas extraordinárias, câmbio, transição e redutor de desempenho. Não se identificam, nos demais itens do catálogo, vícios que comprometam a participação — a matriz de riscos e a garantia de adimplemento são, ao contrário, pontos de robustez do edital.

REGISTRO 2 — Memo de riscos (comercial)

IMPUGNAR - Sem indenização de bens reversíveis ao fim do contrato — **impugnar** — art. 36, Lei 8.987. - Capital social acima de 10% e sobre base errada — **impugnar** — art. 69 §4, Lei 14.133 / Súmula 43 TCE-SP.

ESCLARECER - Duas bases de valor no edital (558,6 mi $\times$ 566,1 mi) — **esclarecer** — *risco de desclassificação*. - Quem aplica multa: ARSESP ou Secretaria? — **esclarecer** — *competência sancionatória ambígua*. - Atestado por "todos os itens" em consórcio (item 114) — **esclarecer** — *somatório de acervo*. - Impacto na receita corrente líquida não demonstrado — **esclarecer** — *teto LRF da PPP*. - Reajuste conta da assinatura, receita só da OS — **esclarecer** — *descasamento de fluxo*.

PRECIFICAR - Aterro: vida útil 30,79 anos $\times$ reversão com 5 anos $\times$ expansão não indenizada — **precificar** — *CAPEX residual perdido*. - Receitas extraordinárias incertas e sob aprovação prévia — **precificar** — *não rebaixar contraprestação*. - Câmbio do CAPEX importado todo do privado — **precificar** — *hedge ou nacionalização*. - Transição sem contraprestação + custo da garantia do privado — **precificar** — *gap de caixa inicial*. - Redutor de desempenho e verificador independente sem custo previsto — **precificar** — *perda esperada de receita*.

ALOCAR/NEGOCIAR - Banda de demanda de apenas $\pm 5\%$ — **negociar** — *RSU varia mais que isso*. - Indenização em 6 parcelas pós-retomada $\times$ dívida de projeto — **negociar** — *compatibilizar com financiamento*.

Menores (sem desenvolver): remissões cruzadas inconsistentes no contrato; campos [•] (tabela de contraprestação; Termo de Recebimento); "R\$ R\$" duplicado; "HOMOLOGÃO" no índice; galpão da cooperativa sem detalhamento de custo.